

**Nr. 44 Runderlaß des Staatssekretärs und Chefs der Reichskanzlei an die Reichsminister. 22.
November 1934***R 43 II/1036, Bl. 49–51 Originalentwurf¹**Beginn:**Beginn:**Betrifft:* Frage der Gegenzeichnung (Mitzeichnung) von Anordnungen oder Verfügungen des Führers und Reichskanzlers.

Der Herr Reichs- und Preußische Minister des Innern vertritt zu der Frage der in Artikel 50 der Weimarer Verfassung vorgesehenen „Gegenzeichnung von Anordnungen und Verfügungen des Reichspräsidenten“ die Auffassung², daß dieser Artikel als Ausdruck parlamentarischer Ideengänge (Ministerverantwortlichkeit gegenüber dem Parlament, Mißtrauensvotum) heute gegenstandslos ist. Wie der Herr Reichs- und Preußische Minister des Innern hervorhebt, bedeutet die „Gegenzeichnung“ außer der Übernahme der *parlamentarischen* Verantwortlichkeit auch die Übernahme der Verantwortung und der Gewähr für sachliche Richtigkeit gegenüber dem *Reichspräsidenten*. In dieser Hinsicht bleibt die Bedeutung der Mitzeichnung (nicht Gegenzeichnung) erhalten, so daß es sich nach der Meinung des Herrn Reichs- und Preußischen Ministers des Innern empfiehlt, Vorlagen an den Führer und Reichskanzler aus dem Geschäftsbereich eines Reichsministers auch fernerhin von diesem mitzeichnen zu lassen. Damit übernimmt der betreffende Reichsminister die Verantwortung für die sachliche Richtigkeit und die Ordnungsmäßigkeit der Vorlage gegenüber dem Führer und Reichskanzler, ohne daß das Unterbleiben einer Mitzeichnung eine Anordnung oder Verfügung des Führers und Reichskanzlers rechtsungültig machen würde.

Dieser Auffassung des Herrn Reichs- und Preußischen Ministers des Innern stimmt der Führer und Reichskanzler zu³. Auftragsgemäß beehre ich mich, hiervon Mitteilung zu machen.

Ich darf mir ferner erlauben, Abschrift des Erlasses zur gefälligen Kenntnisnahme zu übersenden, den der Führer und Reichskanzler für die Geschäftsbereiche der Präsidialkanzlei und der Reichskanzlei getroffen hat.⁴

L[ammers]

[Anlage]

Erlaß

¹ Zur Versendung gebracht am 23. 11. 34. Umdruckexemplare: R 43 II/856, Bl. 152 f., 160–163; R 41/1, Bl. 17 f.

² Mit Schreiben an den StSRk vom 25.10. 34; R 43 II/1036, Bl. 46 f. Dieses Schreiben wird nachfolgend z.T. wortgetreu wiedergegeben. Die Frage einer Revision des Art. 50 WRV hatte Lammers am 6. 9. 34 gegenüber dem RIM mit der Bitte um einen entsprechenden Vorschlag zur Sprache gebracht und dabei ausgeführt: „Einmal ist nach Vereinigung der Ämter von Reichspräsident und Reichskanzler die Gegenzeichnung durch den letzteren hinfällig geworden und damit für den Bereich der Reichskanzlei und der Präsidialkanzlei zur Zeit keine zur Gegenzeichnung berufene Stelle vorhanden. Ferner kann die Gegenzeichnung durch die Reichsminister nicht mehr die Bedeutung der Übernahme der Verantwortung gegenüber dem Reichstage (vgl. Art. 56 RV), sondern wohl nur noch die der Verantwortungsübernahme gegenüber dem Führer und Reichskanzler haben.“ Ebd. Bl. 36.

³ Die von MR Wienstein erst am 22. 11. 34 vorgelegten Entwürfe des RdErl. und des beiliegenden FüE hatte Lammers am selben Tag Hitler vorgetragen und dabei den Erlaß gleich vollziehen lassen.

⁴ Im Originalentwurf von Wienstein hier hs. eingefügt: „Zusatz bei dem Schreiben an den Herrn Reichs- und Preußischen Minister des Innern: Bei der geplanten Neufassung der Geschäftsordnung der Reichsregierung usw. darf ich bitten, diesen Erlaß zu berücksichtigen.“ Hierzu s. Dok. Nr. 119.

Für die Geschäftsbereiche der Präsidialkanzlei und der Reichskanzlei übertrage ich die Gegenzeichnung (Mitzeichnung) der von mir erlassenen Anordnungen und Verfügungen den Staatssekretären und Chefs dieser Behörden. Das gilt im besonderen für die Ernennung von Beamten, soweit ich nicht die Ernennung selbst den Staatssekretären und Chefs der Präsidialkanzlei und der Reichskanzlei übertragen habe.

Berlin, den 22. November 1934.

Der Führer und Reichskanzler
Adolf Hitler

Zitierhinweis

Nr. 44 Runderlaß des Staatssekretärs und Chefs der Reichskanzlei an die Reichsminister. 22. November 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d044>